



PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº.: 2007.50.50.009140-9

ORIGEM: ES – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

REQUERIDO: DEJALCY LADISLAU DA SILVA

ADV./PROC.: ANDERSON PATUZZO

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

VOTO-EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL POSTERIOR À LEI Nº. 8.213/91. CÔMPUTO PARA EFEITOS DE CARÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FACULTATIVAS. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA. ARTS. 7º VII, “A” E 15, §§ 1º E 3º, DA RESOLUÇÃO CJF Nº. 22 DE 4 DE SETEMBRO DE 2008 (RI/TNU).

1 - Pedido de Uniformização interposto em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora e julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço prestado em regime de economia familiar após a edição da LBPS, consignando: “(...) não há qualquer proibição para o cômputo do tempo de serviço rural posterior a Lei nº 8.213/91 para fins de carência. Isso porque, após essa data, o segurado especial passou a ser contribuinte obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, sendo sua contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção na alíquota de 2,5%”.

2 - Alegada divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do STJ, plasmada na súmula nº. 272 daquela Corte (“O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas”); bem assim com a tese fixada no acórdão proferido no REsp 202.766/RS, de que: “(...) os segurados especiais não têm assegurado o direito à percepção da aposentadoria por tempo de serviço de forma a desobrigar-se do cumprimento do prazo de carência do benefício, sendo que sua concessão deve observar os requisitos inscritos no artigo 52 e 25, II, da Lei nº 8.213/91. (...) se a legislação previdenciária somente prevê, independentemente de carência, a concessão das aposentadorias por invalidez e por idade aos segurados especiais, é de se reconhecer que a aposentadoria por tempo de serviço somente será devida desde que preenchidos os requisitos de carência e tempo de serviço”.

3 - O STJ pacificou o entendimento de que o trabalhador rural somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço quanto recolhe contribuições previdenciárias diversas das efetuadas em razão do produto (REsp 232.828/RS, Rel. Ministro Fontes de Alencar, Sexta Turma, DJ 17.4.2000, tomado como precedente para a edição da Súmula nº. 272 daquela Corte). No mesmo sentido: “O trabalhador rural enquadrado como segurado especial (produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rural exercentes de suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar – CF, art. 195, § 8º) para fins de aposentadoria por tempo de serviço deve comprovar um número mínimo de contribuições mensais facultativas (período de carência), uma vez que a contribuição obrigatória, incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção (2,5%), apenas assegura a aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-

reclusão e pensão. Lei nº 8.213, de 1991 – arts. 11, VII, 24, 25, 26, III e 39, I e II” (REsp 374.247/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 25.3.2002).

4 - Adotando-se a mesma *ratio decidendi*, conclui-se que o tempo de serviço prestado na condição de segurado especial após a edição da Lei nº. 8.213/91 somente poderá ser computado, para efeitos de carência, se o interessado houver recolhido contribuições na qualidade de segurado facultativo. Não basta, para possibilitar o cômputo do tempo de serviço rural para fins de carência e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de serviço, o recolhimento da contribuição obrigatória incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção prevista no art. 25, II da Lei nº. 8.212/91 (Plano de Custeio da Previdência Social). Inteligência do § 1º do referido dispositivo legal (“O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no *caput*, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei”).

5 - Incidente de uniformização conhecido e provido, para fixar a tese de que o tempo de serviço prestado na qualidade de segurado especial após a vigência da Lei nº. 8.213/91 somente poderá ser computado, para efeitos de carência relativa à aposentadoria por tempo de serviço urbano, mediante o efetivo recolhimento de contribuições como segurado facultativo, consoante prevê o § 1º do art. 25 da Lei nº. 8.212/91.

6 - Sentença de parcial procedência do pedido inicial restabelecida. Sem condenação em honorários a teor do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao procedimento regido pela Lei nº. 10.259/01.

7 - O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação do acórdão recorrido à tese jurídica firmada, em cumprimento ao disposto nos arts. 7º VII, “a” e 15, §§ 1º e 3º, da Resolução CJF nº. 22 de 4 de setembro de 2008 (RI/TNU).

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dar provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto-ementa do relator.

Brasília, 27 de junho de 2012.



Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

Requerente: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Requerido(a): DEJALCY LADISLAU DA SILVA
Proc./Adv.: ANDERSON PATUZZO

Origem: ES - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Proc. Nº.: 2007.50.50.009140-9

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes: ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, GLAUCIO MACIEL e AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR, em substituição ao Juiz Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: Dra. LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA

Brasília, 27 de junho de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)